

Speed Review — D3: Diritto d'Autore e Tutela del Software

Modulo denso. Il quiz colpisce su: morali vs patrimoniali, forma vs idee, software brevetto, esaurimento.

1. Concetti fondamentali

- Il **D.A.** sorge al **momento della creazione** (art. 6 LDA) — no formalità, no registrazione.
- L'opera dev'essere **realizzata, concretizzata, esteriorizzata** (non basta l'**idea**).
- Tutela la **forma espressiva** originale, NON le idee, NON la funzione.
- **Creatività** = apporto personale + originalità della forma (non novità assoluta).
- Fonti: **L. 633/1941 (LDA)**; artt. 2575–2583 c.c.; Conv. Berna (software = opera letteraria); **D.Lgs. 518/92**; Conv. Monaco art. 52.

Opere tutelate (art. 1 LDA, 10 categorie)

Letteratura, musica, coreografia, arti figurative, architettura, cinema, fotografia, **software** (escluse idee/principi/interfacce), **banche dati**, disegno industriale. - Opere con **IA generativa**: tutelabili se c'è lavoro intellettuale umano significativo.
- **Art. 5 LDA**: atti ufficiali dello Stato → NON tutelati.

Autore e pluralità (artt. 7, 8, 10 LDA)

- **Autore** = chi è indicato come tale (anche pseudonimo notorio).
- **Opera collettiva** (art. 7): contributi **distinguibili** → diritti sulle parti ai singoli, sull'insieme a chi organizza.
- **Opera in comunione** (art. 10): contributo **inscindibile** → diritti in comune, parti presunte uguali.

2. Diritti morali vs patrimoniali

Morali	Patrimoniali
Tutelano La personalità dell'autore Caratteri Irrinunciabili, inalienabili, imprescrittibili	Lo sfruttamento economico Cedibili, trasmissibili
Durata Mai scadono	70 anni post mortem (PA: 20 anni dalla pubblicazione)

- **4 diritti morali**: paternità, integrità, inedito, **pentimento** (ritiro per gravi ragioni morali, con indennizzo).
- **Patrimoniali** (esercitabili indipendentemente): riproduzione, trascrizione, esecuzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, traduzione/modifica, noleggio/prestito.
- **Trasmissione diritti** (art. 110 LDA): deve essere **provata per iscritto**. Atti dai **16 anni** (art. 108).

Principio di esaurimento comunitario

La **prima vendita** nell'UE esaurisce il controllo sulla rivendita di **quell'esemplare**. NON si applica alla **messa a disposizione on demand** (streaming/download).

3. Software — tutela specifica

- Protetto dal **diritto d'autore** (D.Lgs. 518/92), come opera letteraria — NON brevettabile “in quanto tale” (Conv. Monaco art. 52).
- Tutelata la **forma espressiva** (struttura/istruzioni), NON la **funzione** (Excel Calc: stessa funzione, codice diverso = nessuna violazione).
- **Software del dipendente**: diritti patrimoniali al **datore di lavoro** se sviluppato nell'esecuzione delle **manzioni** O su **istruzioni**. Morali restano all'autore. **Nessun equo premio** (diverso dal brevetto).

Eccezioni inderogabili (non escludibili per contratto)

1. **Copia di backup** necessaria all'uso.
 2. **Osservare, studiare, provare** il software per conoscere idee/principi.
 3. **Interoperabilità** (decompilazione nei limiti). > La riproduzione/correzione errori per uso corretto è invece **derogabile** per contratto.
- **Registrazione SIAE: facoltativa** (utile come prova), 126,62 €, deposito quinquennale.

Sanzioni penali

- **Art. 171-bis LDA** (software): reclusione 6 mesi–3 anni + multa 2.582–15.493 €.
-

Trappole MC

- **Diritti morali = imprescrittibili** (mai scadono). I **70 anni post mortem** sono i **patrimoniali**. Errore classico: attribuire i 70 anni ai morali.
 - Software = **diritto d'autore**, NON brevetto. “Brevettabile in quanto tale” → **NO** (Conv. Monaco art. 52).
 - Il D.A. tutela la **forma**, non la **funzione**/idea.
 - D.A. sorge alla **creazione**, non alla registrazione/pubblicazione.
 - Dipendente: datore prende i **patrimoniali**, non i morali. Per il software **niente equo premio** (brevetto, dove l'equo premio esiste).
 - Esaurimento: **non** si applica all'on demand.
 - **CC BY** non è pubblico dominio (richiede attribuzione); il pubblico dominio è **CC0**.
 - PA: durata patrimoniali **20 anni** dalla pubblicazione (non 70).
-

Da aggiungere dopo le simulazioni: